



PERTAMEDIKA
PERTAMINA BINA MEDIKA



Rumah Sakit Otak & Jantung
Pertamina Royal Biringkanaya



PERJANJIAN KERJASAMA

antara

PT. PERTAMINA BINA MEDIKA IHC (PERTAMEDIKA IHC)

QQ RUMAH SAKIT OTAK & JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA

dengan

YAYASAN PEMBINAAN PENDIDIKAN LUAR BIASA 2 MAKASSAR

tentang

**PELAYANAN JURU BAHASA BAGI PASIEN RETARDASI MENTAL, KECACATAN FISIK,
DAN HAMBATAN KOMUNIKASI DAN PENDENGARAN**

Nomor : 0026/U000000/2023-S0

Nomor : 08.001/sibc.ypplb2/mks/1/2023

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Lima** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (05- 01- 2023)** bertempat di Kota Makassar, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC (PERTAMEDIKA IHC) QQ RS OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA** Badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia berkedudukan hukum di Jalan Kyai Maja Nomor 43 Kebayoran Baru Jakarta 12120, didirikan berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 21 Oktober 1997, dibuat dihadapan Ny. Sulami Mustafa, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI Nomor: C2-18 HT.01.01.Th.98 tanggal 12 Januari 1998, yang perubahan terakhirnya dimuat dalam Akta Nomor 42 tanggal 7 Agustus 2020, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0054926.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 10 Agustus 2020, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Muhammad Ahsan, MARS** selaku **Direktur RS Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina Bina Medika IHC Nomor **Kpts-1559/A00000/2021-S8 tanggal 5 November 2021**, oleh karenanya dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum tersebut di atas, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **YAYASAN PEMBINAAN PENDIDIKAN LUAR BIASA 2 MAKASSAR** yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor **AHU-00821.AH.02.01. TAHUN 2020 Tanggal 02 Maret 2020** yang dikeluarkan oleh **Furqani Rizky Rafsanjani, S.H., M.Kn** dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMMAD RIZALDI R, S.Pd** yang dalam hal ini bertindak selaku **Kepala Sekolah**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Nomor **038/SK/YPPLB/I/2018**, tanggal **10 November 2021** Yayasan Pembina Luar Biasa yang dikeluarkan oleh **Drs. Tanwir** selaku ketua Yayasan yang berkedudukan di Jalan Bakung Raya Nomor 13 Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, oleh karenanya dalam hal ini sah bertindak untuk atas nama Badan Hukum tersebut diatas yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 



PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dalam meningkatkan pelayanan bagi pasien berkebutuhan khusus terutama yang hanya bisa berbahasa isyarat dalam berkomunikasi membutuhkan tenaga profesional dari **PIHAK KEDUA** demi kelancaran komunikasi dengan Pasien;
- B. Bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai lembaga pendidikan formal yang melayani pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, memiliki tenaga pendidik yang memiliki kompetensi dalam hal menerjemah Bahasa Isyarat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama Pelayanan Penerjemah Bahasa untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**" dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 **DEFINISI**

Istilah-istilah yang disebutkan dalam pasal ini untuk selanjutnya dalam Perjanjian akan diartikan sebagaimana telah didefinisikan dalam pasal ini, kecuali apabila konteksnya menghentikan pengertian yang berbeda:

1. **Juru Bahasa** adalah individu yang memiliki kometensi dalam hal menerjemah Bahasa isyarat untuk memberikan pendampingan kepada Pasien di **PIHAK PERTAMA**.
2. **Pasien** adalah Individu yang terdaftar sebagai pengguna pelayanan kesehatan di **PIHAK PERTAMA** yang memiliki kebutuhan khusus antara lain tuna wicara, tuna rungu, autisme dan cacat mental.
3. **Pelayanan Penerjemah Bahasa Isyarat** adalah pendampingan yang dilaksanakan terhadap Pasien **PIHAK PERTAMA** yang membutuhkan pendampingan khusus.

PASAL 2 **RUANG LINGKUP**

1. **PIHAK KEDUA** memberikan pendampingan bagi pasien di **PIHAK PERTAMA** selama melaksanakan pemeriksaan kesehatan.
2. **PIHAK PERTAMA** akan menghubungi **PIHAK KEDUA** apabila ada pasien yang memerlukan pelayanan Bahasa isyarat dari **PIHAK KEDUA**, dimana **PIHAK KEDUA** akan menerima maksud tersebut dengan melaksanakan pelayanan penerjemah Bahasa sesuai dengan permintaan **PIHAK PERTAMA** dan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 



PASAL 3 **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

1. **PIHAK PERTAMA** berhak memperoleh pelayanan juru bahasa dari **PIHAK KEDUA** apabila diperlukan;
2. **PIHAK PERTAMA** berhak menerima juru bahasa yang menguasai penanganan dan cara berkomunikasi yang baik dengan pasien retardasi mental dan/ atau cacat fisik dan/ atau hambatan komunikasi dan pendengaran;
3. **PIHAK PERTAMA** wajib menghubungi **PIHAK KEDUA** melalui telepon apabila memerlukan pelayanan juru Bahasa;
4. **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan pembayaran atas pelayanan juru bahasa yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tarif yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
5. **PIHAK PERTAMA** memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan pada siswa **PIHAK KEDUA** sebagai bahan indentifikasi untuk pengkategorian ketunaan (Tunagrahita, Tunarungu, dan Autis).

PASAL 4 **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

1. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh pembayaran atas jasa pelayanan juru Bahasa diberikan sesuai dengan ketentuan tarif yang disepakati yaitu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) setiap pemanggilan layanan di **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan pelayanan juru bahasa kepada **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK KEDUA** wajib menghormati dan menjaga privasi setiap Pasien di **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan juru bahasa yang menguasai penanganan dan cara berkomunikasi yang baik dengan pasien retardasi mental dan/ atau cacat fisik dan/ atau hambatan komunikasi dan pendengaran.

PASAL 5 **JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa perjanjian kerjasama ini berlaku **2 (dua)** tahun terhitung sejak tanggal Lima bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (**05-01-2023**) ini sampai dengan tanggal Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (**04-01-2025**) dan diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian ini dapat dievaluasi minimal 1 (satu) tahun sekali.
3. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat untuk memberitahukan kepada pihak lainya secara tertulis terlebih dahulu apabila hendak memperpanjang Perjanjian ini.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 



PERTAMEDIKA
PERTAMINA BINA MEDIKA



IHC
Rumah Sakit Otak & Jantung
Pertamina Royal Biringkanaya



PASAL 6 **PROSEDUR PELAYANAN**

A. **PIHAK PERTAMA** menyampaikan permintaan kepada **PIHAK KEDUA** melalui telepon :

PIHAK PERTAMA

Hari Kerja : Humas
Diluar jam Kerja : Supervisor On Duty

B. Selanjutnya **PIHAK KEDUA** datang ke ruangan Pasien dengan didampingi oleh Humas/ Supervisor On Duty dalam membantu tenaga kesehatan lainnya dalam berkomunikasi dengan Pasien.

PASAL 7 **WAKTU LAYANAN**

Waktu layanan Penerjemah yaitu: Senin s/d Minggu Pukul 08.00 s/d 22.00 WITA.

PASAL 8 **PEMBERITAHUAN DAN PARA WAKIL**

PIHAK PERTAMA : PT PERTAMINA BINA MEDIKA QQ RS OTAK DAN JANTUNG
PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA.

Alamat : Jl. Pajjaiang, Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota
Makassar.

1. Humas
Nama : Annisa Citra Islami
Jabatan : Officer Public Relation
Email : rsoj.prb@gmail.com
Telp. : 081366323444

2. Supervisor On Duty
Telp. : 081219008060
Email : rsoj.prb@gmail.com

PIHAK KEDUA : Kepala Sekolah Luar Biasa Yayasan Pembinaan Pendidikan Luar Biasa
2 Makassar.

Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 18
PIC

Nama : Muh. Rizaldi, S.Pd.
Jabatan : Kepala Sekolah
Email : rm9672646@gmail.com

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 



Telp. : 087885333856

PASAL 9 **PEMBATALAN PERJANJIAN KERJASAMA**

1. Dalam hal terjadi pelanggaran atau tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mempertimbangkan dilakukan pembatalan perjanjian kerjasama ini.
2. Pembatalan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak akan mengurangi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang telah dilakukan sebelum pembatalan dan dapat dituntut pemenuhannya sesuai perjanjian kerjasama ini.
3. Permintaan pembatalan harus dinyatakan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) bulan sebelumnya.
4. **PARA PIHAK** sepakat satu sama lain bahwa sehubungan dengan batalnya perjanjian kerjasama ini, maka para pihak melepaskan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur tentang batalnya suatu perjanjian.

PASAL 10 **KERAHASIAAN MEDIS DAN DATA**

PARA PIHAK selama pelaksanaan perjanjian ini maupun setelah selesainya perjanjian ini, wajib senantiasa menjaga kerahasiaan data/identitas pasien, data-data rumah sakit dan hasil pemberian pelayanan penerjemah Bahasa sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerahasiaan medis.

PASAL 11 **KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

1. **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian ini tidak bertanggungjawab atas setiap keterlambatan pemenuhan kewajibannya untuk seluruh maupun sebagian yang merupakan akibat dari hal-hal yang berada di luar kontrol pihak yang bersangkutan, termasuk pada bencana alam (gempa bumi, banjir, gunung meletus, angin topan, tsunami, tanah longsor), perang, epidemi, kerusakan, huru-hara, aksi terorisme, sabotase, pemogokan masal, kebakaran dan/ atau adanya peraturan Pemerintah, yang memiliki akibat langsung terhadap pemenuhan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.
2. Pihak yang akibat terjadinya hal-hal sebagaimana disepakati dalam pasal Perjanjian ini tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, wajib memberitahukan Pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam waktu **14 (empat belas) hari kerja** setelah kejadian-kejadian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal Perjanjian ini terjadi, disertai dengan bukti-bukti yang sah.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 



PERTAMEDIKA
PERTAMINA BINA MEDIKA



Rumah Sakit Otak & Jantung
Pertamina Royal Biringkanaya



PASAL 12 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan isi perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan.
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, maka **PARA PIHAK** akan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah pada Pengadilan Negeri Kota Makassar.

PASAL 13 **PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA**

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan dalam perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis kedua belah pihak.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan dibuat dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
3. Perjanjian kerjasama ini tidak dapat dipindahkan sebagian atau seluruhnya oleh **PIHAK PERTAMA** tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 14 **PENUTUP**

Perjanjian kerjasama ini berlaku terhitung sejak ditanda tangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai secukupnya kemudian ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
RSOJ PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA

PIHAK KEDUA,


dr. Muhammad Ahsan, MARS
Direktur


MUHAMMAD RIZALDI R. S.Pd
NUPTK. 014477162130133



PERTAMEDIKA
PERTAMINA BINA MEDIKA



Rumah Sakit Otak & Jantung
Pertamina Royal Biringkanaya



PASAL 12 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan isi perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan.
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, maka **PARA PIHAK** akan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah pada Pengadilan Negeri Kota Makassar.

PASAL 13 **PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA**

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan dalam perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis kedua belah pihak.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan dibuat dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
3. Perjanjian kerjasama ini tidak dapat dipindahkan sebagian atau seluruhnya oleh **PIHAK PERTAMA** tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 14 **PENUTUP**

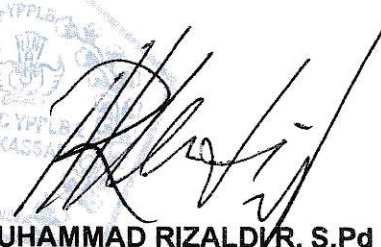
Perjanjian kerjasama ini berlaku terhitung sejak ditanda tangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai secukupnya kemudian ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
RSOJ PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA

PIHAK KEDUA,



dr. Muhammad Ahsan, MARS
Direktur


MUHAMMAD RIZALDIR, S.Pd
NUPTK. 014477162130133